

1. Descripción detallada de la infracción cometida

En este caso práctico analizamos la sanción impuesta a Google LLC por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en el expediente PS/00140/2020, en la que se declaró que la empresa había cometido dos infracciones muy graves en materia de protección de datos.

Cuando una persona quería ejercer su derecho al olvido o pedir la retirada de determinados resultados del buscador (por ejemplo, enlaces que afectaban a su reputación), Google ponía a su disposición formularios online para tramitar esta solicitud.

El problema es que, una vez recibida la solicitud, Google remitía esa información al proyecto LumenDatabase.org (con sede en Estados Unidos), una base de datos de reclamaciones legales donde se almacenan y, en muchos casos, se muestran públicamente detalles sobre esas peticiones.

En esa comunicación se incluían datos personales del solicitante, como su nombre, correo electrónico, explicación de los motivos de la solicitud, URL reclamadas e incluso, en algunos casos, copias íntegras de resoluciones judiciales que contenían datos de terceras personas.

Además, los formularios y textos informativos de Google eran confusos: desviaban al usuario a distintas vías (difamación, copyright, etc.) y no dejaban claro que se estaba ejerciendo un derecho de protección de datos ni que sus datos se enviarían a Lumen, sin darle una opción real para evitar esa cesión.

La AEPD consideró que, en la práctica, Google estaba frustrando el derecho de supresión de los usuarios: por un lado eliminaba ciertos resultados del buscador, pero por otro seguía difundiendo los datos personales del reclamante a través de Lumen, y todo ello sin una base jurídica válida y sin información transparente.

2. Artículo de la LOPDGDD donde se recoge la infracción

Jurídicamente, la AEPD determinó que Google había vulnerado:

- El artículo 6 del RGPD (licitud del tratamiento), al comunicar datos personales a Lumen sin una base jurídica adecuada (ni consentimiento válido, ni otra causa de las previstas en el RGPD).
- El artículo 17 del RGPD (derecho de supresión), al obstaculizar el ejercicio de este derecho mediante formularios confusos y un sistema que, en la práctica, no permitía al interesado controlar la difusión posterior de sus datos.

La LOPDGDD, en su artículo 72, clasifica como infracciones muy graves:

- “El tratamiento de datos personales vulnerando los principios y garantías establecidos en el artículo 5 del RGPD”, lo que incluye el principio de licitud del tratamiento del artículo 6 del RGPD.
- “La vulneración sustancial de los derechos establecidos en los artículos 12 a 22 del RGPD”, entre ellos el derecho de supresión del artículo 17.

Por tanto, la conducta de Google encaja en el artículo 72 LOPDGDD como infracción muy grave por vulneración de principios básicos del tratamiento y de los derechos de los interesados, en conexión con el artículo 83.5 RGPD (infracciones de mayor gravedad).

3. Evaluación del alcance de la infracción y medidas de seguridad a tomar

Alcance de la infracción

El alcance de la infracción es elevado por varios motivos:

- Afecta potencialmente a todos los usuarios que hayan utilizado los formularios de Google para solicitar la retirada de contenidos, ya que el envío a Lumen se aplicaba como regla general.
- No solo se tratan datos de la persona reclamante, sino que, cuando se remiten resoluciones judiciales u otros documentos, pueden aparecer datos de otras personas (demandantes, demandados, testigos, etc.).
- Los datos se transfieren a Estados Unidos y pueden ser accesibles públicamente a través de la base de datos de Lumen, lo que aumenta el riesgo de difusión y reutilización no autorizada.

En consecuencia, se produce un riesgo elevado para los derechos y libertades de los afectados: pérdida de control sobre sus datos, exposición pública de reclamaciones y posible impacto reputacional.

Medidas de seguridad y acciones correctoras necesarias

En su resolución, la AEPD no solo impone una multa económica, sino que también ordena una serie de medidas correctoras a Google, de las que podemos extraer las siguientes actuaciones necesarias:

1. Cese de la comunicación ilícita de datos
 - Dejar de enviar por defecto las solicitudes y datos personales de los usuarios al proyecto Lumen, salvo que exista una base jurídica clara y específica para ello.

- Eliminar cualquier condición en los formularios que “obligue” al usuario a aceptar esa cesión como parte del proceso.
- 2. Mejora de la información y transparencia al afectado
 - Rediseñar los formularios para que quede claro que el usuario está ejerciendo un derecho de protección de datos (derecho de supresión).
 - Informar de forma explícita sobre quién es el responsable, qué datos se tratan, con qué finalidad, si habrá o no cesiones a terceros y, en su caso, la base jurídica de esas cesiones.
- 3. Facilitar el ejercicio efectivo del derecho de supresión
 - Simplificar los circuitos y opciones del formulario, evitando desviar al usuario a otras categorías que oculten la vía de protección de datos.
 - Establecer un canal claro para que el usuario pueda ejercer sus derechos sin tener que aceptar la difusión de sus datos en otra plataforma.
- 4. Tratamiento de los datos ya comunicados
 - Revisar y suprimir, en la medida de lo posible, los datos personales que ya se hubieran enviado a Lumen y que sigan siendo accesibles.
 - Solicitar a Lumen la supresión o anonimización de esos datos para minimizar el impacto futuro.

Si lo traducimos a lenguaje “técnico y organizativo”, las medidas serían: revisión de políticas de privacidad, rediseño de formularios, controles sobre transferencias internacionales de datos, revisión de logs y registros de comunicaciones, y establecimiento de mecanismos para atender solicitudes de supresión también en terceros destinatarios.

4. Repercusiones legales de la infracción

Multas y sanciones económicas

Por estas dos infracciones muy graves, la AEPD impuso a Google una multa total de 10 millones de euros, una de las más altas dictadas hasta ese momento en España en materia de protección de datos.

El artículo 83.5 del RGPD establece que las infracciones relacionadas con principios básicos del tratamiento y con los derechos de los interesados pueden sancionarse con multas de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio total anual global, optándose por la cantidad mayor.

La LOPDGDD, a través del artículo 72, encuadra estas conductas en el nivel de infracciones muy graves, lo que refuerza la aplicación de los tramos superiores de sanción previstos en el RGPD.

Procedimiento sancionador

El procedimiento seguido por la AEPD en el expediente PS/00140/2020 puede resumirse así:

- Recepción de varias denuncias de un ciudadano que detecta la aparición de sus datos en Lumen tras haber solicitado la retirada de enlaces en Google.
- Requerimientos de información a Google para conocer el funcionamiento de los formularios, la relación con Lumen y las bases jurídicas invocadas.
- Coordinación con otras autoridades de protección de datos (como la de Irlanda) para determinar la competencia y el alcance del caso.
- Instrucción del procedimiento sancionador, valoración de los hechos y análisis jurídico de los artículos vulnerados.
- Resolución final de la AEPD, declarando la existencia de dos infracciones muy graves, imponiendo la multa de 10 millones de euros y ordenando medidas correctoras.

Otras consecuencias posibles

Más allá de la multa económica y las medidas impuestas por la AEPD, en un caso de este tipo también pueden darse:

- Reclamaciones civiles de daños y perjuicios por parte de los afectados, si pueden demostrar el daño causado por la difusión indebida de sus datos.
- Impacto reputacional para la empresa, ya que las sanciones de este tamaño suelen tener amplia difusión mediática.
- Necesidad de realizar inversiones adicionales en cumplimiento normativo y en rediseño de procesos internos para evitar nuevas infracciones.

En conjunto, el caso muestra cómo una gestión incorrecta del ejercicio de derechos (en este caso, el derecho de supresión) y una cesión no legitimada de datos a terceros puede convertirse en una infracción muy grave según la LOPDGDD, con un impacto económico y organizativo muy relevante para la empresa sancionada.